



CITTA' DI SQUILLACE

PROVINCIA DI CATANZARO

ORGANO STRAORDINARIO DI

LIQUIDAZIONE

Deliberazione n. 05 del 19 gennaio 2021

ORIGINALE/ COPIA- DI DELIBERAZIONE

DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: Dissesto Finanziario – massa passiva della liquidazione – Accantonamento somma del credito vantato dalla SOTECO SpA c.f. 0029312614– Sentenza del Tribunale di Catanzaro – seconda sezione civile n. 1043/2020- fascicolo OSL n. 152– art. 258, comma 4 del TUEL.

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno DICIANNOVE del mese di GENNAIO alle ore 10,30 nella Casa Comunale, l'Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 17 Novembre 2014 ai sensi dell'art. 252 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, nella persona del Dott. Mario PIZZINO

ha adottato la presente deliberazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO:

- che il Consiglio Comunale di Squillace, con delibera n. 31 del 19 settembre 2014, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato la dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del D.L.vo n. 267/2000 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- che con D.P.R. in data 17 novembre 2014 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione, come sopra riportato, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 02 febbraio 2015 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato al componente dell'Organo Straordinario di Liquidazione dott. Mario PIZZINO;
- che con Delibera n. 01 del 05 febbraio 2015 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato;
- che, ai sensi dell'art. 254, comma 2 del T.U.E.L., in data 12/02/2015 con deliberazione commissariale n. 2, è stato dato

avviso dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;

- che, ai sensi dell'art. 254, comma 2 del T.U.E.L., in data 13/04/2015 con deliberazione commissariale n. 5, è stato dato avviso di proroga di ulteriori 30 giorni del termine, scadente il 12 maggio 2015, per produrre l'istanza atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;

CONSIDERATO:

- che l'art. 254, comma 1, del TUEL prevede che l'Organo Straordinario di Liquidazione provveda all'accertamento della massa passiva, mediante formazione del piano di rilevazione dei debiti, atto con il quale si avvia la procedura ordinaria;
- che l'art. 258 del TUEL prevede, in alternativa, una modalità semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti, disponendo che: *"L'Organo Straordinario di Liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'Ente locale disestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione"*;
- che con **deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2016 e successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 19/01/2016** il Comune di Squillace ha trasferito a questo Organo i debiti di bilancio (residui passivi) **al 31 dicembre 2013**;
- che con delibera commissariale **n. 2 del 05/02/2016** questo Organo ha proposto al Comune l'adozione della procedura semplificata di cui all'art. 258 del T.U.E.L.;
- che la Giunta Comunale con delibera **n. 18 del 19/02/2016 (di cui si è preso atto con delibera commissariale n. 3 in data 25/02/2016)** ha aderito alla modalità semplificata
- che la procedura semplificata di cui al citato art. 258 del TUEL prevede l'offerta transattiva, da parte dell'Organo Straordinario di Liquidazione, a ciascun creditore di una somma variabile tra il 40% ed il 60% del debito riconosciuto, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione;

RILEVATO:

- che in base al citato art. 258 del TUEL per i debiti risultanti dalla sommaria deliberazione dell'O.S.L. può essere proposta una definizione transattiva nella misura variabile tra il 40% ed il 60% del debito riconosciuto a ciascun creditore (con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione e dopo le opportune verifiche in materia contributiva-fiscale e pendenze tributarie nei confronti dello stesso ente locale), ad eccezione dei crediti privilegiati e delle spese della liquidazione per i quali il pagamento deve essere previsto nella misura del 100% degli importi;

RICHIAMATO:

- l'art. 258, comma 3 e 4, del D.lgs n. 267 del 18/08/2000, che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso;



VISTE:

- la **deliberazione n. 9 del 21/03/2017** avente ad oggetto: *Presa atto elenco creditori*;
- la **deliberazione n. 10 del 06/04/2017** avente ad oggetto: *Criteri e norme per procedura semplificata di Liquidazione art. 258 del D.lgs n. 267/2000*;

VISTO:

- che con propria **deliberazione n. 10 del 06/04/2017** è stato **approvato anche lo schema di atto di transazione da proporre ai creditori**;

VISTO:

- l'elenco delle posizioni debitorie inserite nel piano di rilevazione della massa passiva del dissesto;

VISTO:

- la nota prot. n. 4475 del 17/08/2020, acquisita al protocollo dell'OSL n. 136 in data 27/08/2020, con la quale il Sindaco ha trasmesso a questo OSL la sentenza del Tribunale di Catanzaro – seconda sezione civile n. 1043/2020 pubblicata l'11/08/2020 nella causa civile iscritta al n. 395 del RGAC dell'anno 2017 dalla quale si rileva la condanna del Comune di Squillace al pagamento in favore dell'opposto SOTECO SpA dell'importo di € 12.266,10;

- la nota commissariale prot. nr. 137/OSL del 27/08/2020 – prot. gen. Ente n. 4664 di pari data, con la quale è stata richiesta al Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Squillace la relativa documentazione, nonché l'attestazione prevista dal comma 4 dell'art. 254 del TUEL;

- la nota prot. n. 6101 del 28/10/2020, acquisita al prot. n. 173/OSL di pari data con la quale il Responsabile del settore Tecnico ha trasmesso la scheda di attestazione mod. "A" prot. n. 6099 del 28/10/2020 e comunicato che i crediti possono essere riconosciuti come debiti fuori bilancio;

- la nota nr. 137/OSL prot. gen. N. 4664 del 27/08/2020, trasmessa via pec, con la quale è stato comunicato all'interessato lo stato della procedura;

- la nota commissariale di avvio dei procedimenti istruttori;

VISTE:

- la deliberazione commissariale n. 16 del 28/04/2017 riguardante l'avvio dei pagamenti ai creditori;
- la **deliberazione commissariale n. 126 del 10/11/2020** riguardante l'ammissione alla massa passiva della liquidazione del credito vantato dalla SOTECO SpA c.f. 0029312614 – fascicolo n.152;

CONSIDERATO:

- che il Responsabile dell'area di riferimento del Comune di Squillace, con attestazione resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 254, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, ha dichiarato che il credito vantato dalla SOTECO SpA c.f. 0029312614 presenta i requisiti di ammissibilità alla massa passiva per la sua totalità presentandone i presupposti di fatto e diritto;
 - che il credito della predetta ditta è stato ammesso alla massa passiva del dissesto del Comune di Squillace (CZ) quale debito
- 

- fuori bilancio per un importo di € 12.266,10, sussistendone i requisiti e le condizioni di legge;
- che l'O.S.L. per la prosecuzione della gestione del dissesto, nell'ambito della procedura semplificata prevista dall'art. 258 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i., formula apposite proposte di transazione alla parte creditrice;
 - che con nota prot. Gen. N. 6400 del 10/11/2020- prot. OSL n. 178 di pari data è stata inoltrata, ai sensi dell'art. 258 del TUEL, la proposta transattiva per un importo complessivo di € 6.133,05 (euro seimilacentotrentatre/05) al lordo di ogni ritenuta, pari al 50% del debito ammesso di € 12.266,10, giusta percentuale stabilita con deliberazione n. 10 del 06/04/2017, non riscontrata dal creditore;

RITENUTO:

- di dover ammettere definitivamente alla massa passiva la somma di € 12.266,10 (euro dodicimiladuecentosessantasei/10), quale debito fuori bilancio riconoscibile ai sensi del comma 1, lettera a) art. 194 del TUEL, giusta attestazione del Responsabile;

CONSIDERATO.

- Che ai sensi del comma 4 dell'art. 258 del TUEL, in caso di non adesione del creditore alla proposta transattiva deve procedersi all'accantonamento di una somma pari al 50% del debito ammesso;

VISTI:

- Decreto Legislativo n. 267/2000;
- Il D.P.R. 378/1993

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e deve intendersi di seguito riportata e trascritta;
2. di prendere atto della non adesione, da parte della SOTECO SpA c.f. 0029312614 della proposta transattiva avanzata da questo O.S.L. con nota commissariale nota prot. Gen. N. 6400 del 10/11/2020 - prot. OSL n. 178 di pari data;
3. di ammettere a titolo definitivo nella massa passiva del dissesto del Comune di Squillace, l'importo complessivo di € € 12.266,10 (euro dodicimiladuecentosessantasei/10), quale debito fuori bilancio riconoscibile ai sensi del comma 1, lettera a) art. 194 del TUEL e scaturente da sentenza del Tribunale di Catanzaro – seconda sezione civile n. 1043/2020 pubblicata l'11/08/2020 nella causa civile iscritta al n. 395 del RGAC dell'anno 2017 – fascicolo OSL n. 152 del piano di rilevazione, per come sotto meglio descritto:
 - per debito già inserito nei residui passivi la somma di euro 0,00;
 - per debito fuori bilancio riconosciuto per la somma di euro 12.266,10;
 - per interessi e rivalutazione monetaria sino alla data del dissesto euro 0,00;
 - per spese legali per decreto ingiuntivo la somma di euro 0,00;
 - somme non riconosciute per euro 0,00 per le motivazioni espresse con separata deliberazione;
4. di procedere , ai sensi del comma 4 dell'art. 258 del TUEL, all'accantonamento della

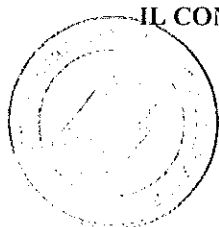


somma di € 6.133,05 pari al 50% del debito ammesso;

5. di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere dell'OSL Banca Monte dei Paschi di Siena – filiale di Soverato, il quale farà carico di effettuare l'accantonamento delle suddette somme mediante l'apposizione del vincolo;
6. di disporre la pubblicazione per quindici giorni consecutivi della presente deliberazione, a cura dell'Ufficio comunale competente, che provvederà a fornire la relativa attestazione:
 - a) all'Albo Pretorio on-line dell'Amministrazione comunale di Squillace;
 - b) sul sito internet istituzionale del comune: www.comune.squillace.cz.it;
7. di dichiarare, considerata la obiettiva urgenza di svolgere speditamente le operazioni di questo commissario, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell'art.4, comma 6, del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 e di dare incarico al personale preposto dell'Ente alla pubblicazione della stessa ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
8. di dare incarico al Responsabile Settore Finanziario dell'Ente per la notifica del presente provvedimento:
 - **al creditore interessato in parola;**
ed, ai fini di opportuna notizia,
 - **al Sindaco del Comune di Squillace.**
9. di avvertire che, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. della Calabria di Catanzaro entro il termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica stessa.

Alle ore 11,00 termina la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(dott. Mario PIZZINO)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mario Pizzino", written over a horizontal line.

